

Nr. 72 Besprechungen der Staatssekretäre Krohn und Muhs am 21. und 26. April 1939

R 3901/20653, Bl. 119–120, 126–128 Aufzeichnungen des StS Krohn bzw. MR Scholtz/RAM

Beginn:

Beginn:

[ZUSTÄNDIGKEITEN DES REICHSARBEITSMINISTERIUMS UND DER REICHSSTELLE FÜR RAUMORDNUNG IN DER STÄDTEPLANUNG]

a.: Besprechung vom 21. April 1939¹

Betrifft: Verhältnis des RAM zur Reichsstelle für Raumordnung,

1. *Ergebnis einer Besprechung mit Herrn Staatssekretär Dr. Muhs am 21. April 1939:*

Die Besprechung verlief in den angenehmsten Formen. Sie war beiderseits von dem Willen getragen, zu einer Einigung zu kommen.

Ich eröffnete die Besprechung mit einer Darstellung der Vorgänge über die Entstehung der Reichsstelle für Raumordnung und das sich anschließende Vorgehen der Reichsstelle², erwähnte auch die Äußerung des Herrn Reichsministers *Kerrl*, die Reichsstelle sei im Wege der Überrumpelung zustande gekommen. Ich betonte: Das RAM erkenne das Vorhandensein der Reichsstelle und ihre Aufgaben, namentlich die Zuständigkeit der Reichsstelle für Raumordnung für übergeordnete Planung an, und zwar sowohl was die sachlich als auch was die räumlich übergeordnete Planung betreffe. Das RAM habe sich aber stets gegen alle Versuche der Reichsstelle gewandt, weitere Zuständigkeiten des RAM an sich zu ziehen, namentlich in das Wohnungs- und Siedlungswesen und die damit zusammenhängende städtebauliche Planung selbst einzugreifen³.

Staatssekretär Dr. *Muhs* betonte, die Reichsstelle dürfe nach seiner Auffassung in die Gebiete der fachlichen Planungen in keinem Falle eingreifen, da sie damit ihrer Aufgabe als Stelle für übergeordnete Planung nicht gerecht werde. Im übrigen erkannte Staatssekretär Dr. *Muhs* meine Ausführungen als durchaus berechtigt an.

Ich wies darauf hin, daß sich Schwierigkeiten aus dieser Auffassung für das Verhältnis zwischen RAM und der Reichsstelle auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung ergäben. Die städtebauliche Planung habe mit der übergeordneten Planung in zweifacher Beziehung zu tun:

¹ Aufzeichnung dat. 21. 4. 1939, mit hs. Korrekturen Krohns. – Anbahnung der Unterredung und Terminabsprache nicht ersichtlich.
² Zu den Vorbehalten des RAM gegen die Errichtung der RfR 1935 und den Reibungen bei ihrer Kompetenzzumessung s. bereits ARH II/1, Nrr. 165, 166; II/2, Nr. 259.

³ Dieser Konflikt schwelte, seit die RfR 1935 mit dem Projekt eines „ReichsplanungsG“ hervorgetreten war und das RAM im Juni 1936 die Arbeiten an der reichsrechtl. Vereinheitlichung des Baurechts aufgenommen hatte. Gegen zwei RdErl. des RAM vom 14. 7. und 30. 9. 1937 betr. Richtlinien zur städtebaul. Planung bzw. deren Förderung protestierte *Kerrl* wegen Nichtbeteiligung und konterkarierte sie durch einen Gegenerlaß vom 9. 10. 1937. Eine vom RAM deshalb für den 27. 10. 1937 angeregte StS-Besprechung war von der RfR als zwecklos abgelehnt worden: Nicht Verhandlungen könnten die Kompetenzen klären, sondern allein die „Entscheidung einer höheren Stelle“; Näheres s. Handakte des MR Scholtz: R 3901/21058, passim, hier Bl. 68, 71; R 43 II/1176, Bl. 81. Der RAM hatte sich hiergegen der Unterstützung der Kommunalabt. des RIM versichert und im Nov. 1937 auch die Vermittlung der Rkei angerufen. Lammers wollte Hitler zu einem gemeinsamen Vortrag Seldtes und *Kerrls* bewegen oder eine Aussprache beider Kontrahenten bei ihm arrangieren, wie er Krohn am 8. 12. sagte; R 3901/20653, Bl. 112–116. Bei einer weiteren Unterredung mit Krohn genau ein Jahr später, am 8. 12. 1938, versprach er sich hiervon keinen Erfolg mehr, weil *Kerrl* über die Tatsache, daß sich die RfR der Gegnerschaft auch weiterer Ressorts ausgesetzt sah und ihr zudem das Legislativrecht definitiv vorenthalten blieb (ARH V, Nrr. 80, 131), mittlerweile stark verstimmt war; ebd. Bl. 117.

– a)

Sie habe sich einzufügen in die räumlich übergeordnete Planung. Das mache keine Schwierigkeiten. Die räumlich übergeordnete Planung liege auch nach unserer Auffassung federführend bei der Reichsstelle.

– b)

Die städtebauliche Planung sei aber gleichzeitig selbst übergeordnete Planung, da sie alle planerischen Gesichtspunkte, nicht nur die des Wohnungs- und Siedlungswesens zu berücksichtigen habe. Insofern sei eine Zuständigkeit, sich mit den Dingen zu befassen, selbstverständlich nicht nur für das RAM, sondern auch für die Reichsstelle gegeben. Das RAM als das Städtebauministerium, das für Baurecht in jeder Beziehung zuständig sei, müsse aber innerhalb der Reichsregierung die Federführung für die städtebauliche Planung in Anspruch nehmen. Es werde selbstverständlich die Gesichtspunkte der übergeordneten Planung (räumlich und sachlich) nicht nur berücksichtigen, sondern auch die Reichsstelle für Raumordnung dabei beteiligen. Initiative und Auftreten nach außen seien aber Aufgabe des RAM.

Auch diese Forderung erkannte Staatssekretär Dr. *Muhs* als berechtigt an.

Es wurde verabredet, im Anschluß an die Besprechung über diesen Punkt eine neue Besprechung unter Zuziehung je eines oder je zweier Herren der beiden Stellen zu näherer Formulierung zu vereinbaren.

Ich führte ferner aus: Ich legte größten Wert darauf, daß nach außen, namentlich gegenüber den nachgeordneten Behörden, der Eindruck, beide Stellen arbeiteten gegeneinander, so schnell wie möglich verwischt werde. Ich schlug daher vor, in nächster Zukunft möglichst viele grundsätzliche Erlasse, an denen beide Stellen beteiligt sind, gemeinsam hinausgehen zu lassen, auch wenn das nach den bisherigen Gepflogenheiten nicht unbedingt erforderlich wäre. Dem stimmte Staatssekretär Dr. *Muhs* zu.

Staatssekretär Dr. *Muhs* gab mir noch die Erklärung ab, daß er gegen jeden Versuch der Reichsstelle eingestellt sei, ihre Zuständigkeit auf das Wohnungs- und Siedlungswesen auszudehnen.

2. Abschrift von 1. erhält: Hauptabteilung IV⁴.

Die in Aussicht genommene Besprechung findet am Mittwoch, dem 26. d. M., 16.30 Uhr, statt.

K[rohn]

b.: Besprechung vom 26. April 1939, 16.30 Uhr⁵

Am 26. April fand eine Besprechung zwischen den Herren Staatssekretären Dr. *Krohn* und Dr. *Muhs*-RfR statt, an der von seiten des RAM noch Min[isterial]-Dir[ektor] Dr. *Knoll* und der Unterzeichnete, von seiten der RfR Min.-Direktor Dr. *Jarmer* und Oberregierungsrat *Otto* teilnahmen. Die Besprechung hatte folgendes Ergebnis:

[...]⁶

2. *Abgrenzung der Aufgabengebiete der Raumordnung und des Städtebaues:*

Staatssekretär Dr. *Krohn* wies darauf hin, daß es notwendig sei, zunächst das Verhältnis RAM/RfR hinsichtlich der Abgrenzung ihrer beiderseitigen Aufgabengebiete zu klären. Das RAM nehme

⁴ „Siedlungswesen, Wohnungswesen. Städtebau- und Planungswesen“, Leiter: MD Knoll.

⁵ Abschrift für StS Krohn, der sie am 10. 5. 1939 zur Kenntnis nahm.

⁶ Betr. „Meldeverfahren“. Nähere Bezüge nicht ersichtlich.

die Federführung und die Gesetzgebung für die städtebauliche Planung in Anspruch, auch soweit hierbei Funktionen übergeordneter Planung, und zwar sowohl in fachlicher wie in räumlicher Hinsicht in Frage kämen. Eine Einschränkung dieser Zuständigkeiten sei für das RAM nicht tragbar. Staatssekretär Dr. *Muhs* entgegnete, daß die Raumordnung sowohl horizontal (räumlich) wie vertikal (fachlich) den Fachplanungen übergeordnet sei. Die städtebauliche Planung dagegen sei „vor allem baulicher und baupolizeilicher Natur“. Hier werde sich die RfR nicht einmischen, da es sein Bestreben sei, seine Dienststelle nicht mit Einzelheiten zu belasten. Im übrigen seien die Begriffe „Städtebau“ und „Raumordnung“ noch in der Entwicklung begriffen. Sie überschneiden sich vielfach und es sei notwendig, bei der auch von ihm für notwendig erachteten Klärung nicht allein von den Begriffen, sondern vor allem von den praktischen Notwendigkeiten auszugehen. Min.-Dir. Dr. *Jarmer* hielt eine räumliche Abgrenzung des Städtebaues für schwierig. Im Vorfeld der Städte, also außerhalb der Stadtgrenzen, müsse die RfR für die Planung federführend sein.

Demgegenüber vertraten Staatssekretär Dr. *Krohn* und Ministerialdirektor Dr. *Knoll* den Standpunkt, daß auch die Planung im Vorfeld (Ausstrahlungsgebiet) der Stadt städtebauliche Planung sei. So sei es z. B. auch eine Aufgabe der städtebaulichen Planung, im Vorfeld der Stadt festzustellen, wo geeignetes Industriegelände vorhanden oder die Anlage von Wohn-Trabantenstädten möglich sei. Selbstverständlich könne die RfR hierbei ihre übergeordneten Gesichtspunkte bei den für die städtebauliche Planung zuständigen Behörden zur Geltung bringen; für die verwaltungsmäßige Einwirkung auf die Kommunen beanspruche jedoch das RAM auch für die Planung im Vorfeld die Federführung.

Staatssekretär Dr. *Muhs* erklärte, daß die RfR dem RAM den übergeordneten Rahmen zu geben habe, in dem das RAM die städtebauliche Planung durchführen könnte. Eine Zerreißung der städtebaulichen Planung käme auch für ihn nicht in Frage. Bei der Abgrenzung der gegenseitigen Zuständigkeiten müsse darauf geachtet werden, daß sowohl Raumordnung wie Städtebau ihre Arbeiten durchführen könnten.

Min.Rat *Scholtz* wies darauf hin, daß die städtebauliche Planung einer Stadt eine einheitliche Aufgabe sei. Von der ersten mehr skizzenmäßigen Aufteilung der Flächen bis zur immer weiter fortschreitenden Detaillierung, d. h. vom Flächenaufteilungsplan bis zum Fluchtlinien- und Aufbauplan handle es sich stets um ein- und denselben Plan in verschiedenen Stadien der Planung. Diese Einheit dürfe nicht zerrissen werden.

Dieser Auffassung vermochten sich die Vertreter der RfR nicht anzuschließen.

Staatssekretär Dr. *Krohn* betonte abschließend, daß der Städtebau in jeder Beziehung zur Federführung des RAM gehören müsse, sich jedoch selbstverständlich sowohl gedanklich wie räumlich in die Raumordnung einzuordnen habe. Wenn künftig in der Praxis aus diesem Grundsatz Meinungsverschiedenheiten entstehen sollten, so schlage er vor, sie unverzüglich, gegebenenfalls durch eine Besprechung der beiden Staatssekretäre, zu klären.

Es wurde vereinbart, daß die vor längerer Zeit nach eingehenden Verhandlungen der beiden Min.Direktoren Dr. *Knoll* und Dr. *Jarmer* aufgestellten Erlaßentwürfe an die nachgeordneten Dienststellen⁷ noch einmal darauf hin durchgesehen werden sollten, ob sie in dieser Form heute noch hinausgehen könnten. Da Min.Direktor Dr. *Knoll* einen 6-wöchigen⁸ Krankheitsurlaub antritt⁹, wird als Vertreter des RAM für diese Verhandlungen Min.Rat *Scholtz* bestimmt.

Auf Bitte von Staatssekretär Dr. *Muhs* sollen gleichzeitig die Besprechungen zwischen Min.Rat Dr. *Heilmann* und Oberregierungsrat *Otto* über die Abgrenzung der Zuständigkeiten des RAM und der RfR de lege ferenda unter laufender Fühlungnahme mit Abteilung IV c fortgesetzt werden¹⁰.

⁷ Der Vm. *Krohns* über eine Rücksprache mit *Muhs* am 25. 10. 1938 hielt mit Bezug auf diese Verhandlungen *Knoll-Jarmer* ohne inhaltl. Konkretisierung fest, „die Vereinbarung läge schon sehr lange zurück“. R 3901/20653, Bl. 117.

⁸ In der Vorlage: wöchentlichen.

⁹ MD *Knoll* schied wenig später durch Versetzung in den Wartestand aus: Anhang, FV 287*.

¹⁰ Fortgang der Verhandlungen nicht ersichtlich. Falls überhaupt aufgenommen, dürften sie nach Kriegsbeginn und der nur mit Mühe abgewendeten Stilllegung der RfR (Dok. Nr. 149) sehr bald eingeschlafen sein.

Zitierhinweis

Nr. 72 Besprechungen der Staatssekretäre Krohn und Muhs am 21. und 26. April 1939a. Besprechung vom 21. April 1939b. Besprechung vom 26. April 1939, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d072>